

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 167/2532

พนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี

โจทก์

นางทองศรี สกุลช้างเปี้ย

จำเลย

นางทองศรี สกุลช้างเปี้ย จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288 จำคุก 15 ปี คำให้การในชั้นสอบสวนและคำเบิกความในชั้นพิจารณาของ
ศาลมีประโยชน์แก่การพิจารณาคดีอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสี่ คงจำคุก 11 ปี 3 เดือน
ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 290,72 จำคุก 4 ปี คำให้การในชั้นสอบสวนและคำเบิกความในชั้นพิจารณา
ของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสี่ คงจำคุก 3 ปี
ฯลฯ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบว่าจำเลยจะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ
68,67)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 250,000 บาท (อันดับ 56)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ดีราคาค่าประกัน
250,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ดีราคาค่าประกัน
250,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ